CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CLÁUSULA PRIMEIRA – Contratantes:

CONTRATANTE: xxxxxxxxxxxx com endereço situado à xxxxxxxxxxxxx,xxxxxx- bairro xxxx, na cidade de xxxx, CEP: xxxxxx inscrita no CNPJ sob nº xxxxxx doravante denominada **CONTRATANTE**

CONTRATADA: PROMOVER VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, com sede na Rua Coronel Joao Camargos,267, Bairro Centro, Contagem/MG, CEP: 32040-620, inscrita no CNPJ sob. Nº 43.576.260/0001-12 doravante denominada **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – Objeto:

Constitui objeto do presente Contrato o fornecimento, pela **CONTRATADA** ao **CONTRATANTE,** de mão de obra qualificada para a realização dos serviços de vigilância patrimonial armada nas dependências da **CONTRATANTE**, no endereço: xxxxxxxxxx

Parágrafo Primeiro: Para a execução dos serviços objeto do presente Contrato, a **CONTRATADA** manterá o efetivo:

- xxxxxxx

Parágrafo Segundo: A **CONTRATADA** manterá profissional devidamente habilitado e especializado, treinado e devidamente identificado durante a execução dos serviços ora Contratados.

Parágrafo Terceiro: O empregado da **CONTRATADA** respeitará os horários e escala devidamente aprovados pela **CONTRATANTE**, desde que respeitada a Legislação Brasileira pertinente.

Parágrafo Quarto: A **CONTRATADA** é a única e exclusiva responsável pela execução dos serviços ora contratados. O fornecimento de equipamentos e materiais necessários ao seu desenvolvimento, ficando a cargo da **CONTRATANTE,** bem como a remuneração de todos os profissionais contratados para a execução do presente Contrato.

Parágrafo Quinto: Os serviços ora contratados deverão ser prestados dentro dos melhores padrões de qualidade e competência, através de profissionais habilitados, utilizando-se da melhor técnica disponível para trabalhos dessa natureza e realizando os serviços com zelo e diligência, em rigorosa observância

às legislações trabalhista, previdenciária e securitária, assegurando-se à **CONTRATANTE** o direito de fiscalizá-los e obrigando-se a **CONTRATADA** a atender prontamente todas as observações que lhe forem feitas pela fiscalização. A exigência da ação fiscalizadora da **CONTRATANTE** não exclui e nem diminui a completa e total responsabilidade da **CONTRATADA** pelos serviços executados.

Parágrafo Sexto: A **CONTRATANTE** se reserva o direito de indicar as melhorias necessárias para o bom funcionamento dos serviços ora contratados.

Parágrafo Sétimo: A **CONTRATANTE** poderá recusar, total ou parcialmente, os serviços prestados, em razão de os mesmos se acharem em desacordo com o ajustado neste instrumento, ficando a **CONTRATADA**, nesta hipótese, obrigada a refazê-los ou completá-los, sem quaisquer ônus para a **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA TERCEIRA – Obrigações da Contratada

Além das obrigações Legais, fica a **CONTRATADA** obrigada a:

1. Substituir todo e qualquer membro de sua equipe, alocado aos serviços contratados, sempre que solicitado pela **CONTRATANTE**, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas.
2. Aumentar, a pedido da **CONTRATANTE**, o número de funcionários descritos no Parágrafo Primeiro da Cláusula Segunda deste Contrato, mediante Alteração Contratual, Custo, e Aviso com 72 (setenta e duas) horas de antecedência.
3. Reduzir, a pedido da **CONTRATANTE**, o número de funcionários descritos no Parágrafo Segundo da Cláusula Segunda deste Contrato, mediante Alteração Contratual, e aviso prévio de no mínimo de 30 (trinta) dias.
4. Contratar e Remunerar as suas expensas os empregados necessários à execução do Objeto descrito na Cláusula Segunda do presente Contrato.
5. Fornecer todos e quaisquer benefícios advindos da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria da **CONTRATADA** e seus empregados. Se por força de Negociação Coletiva, novos benefícios forem concedidos aos empregados da **CONTRATADA**, estes serão repassados à **CONTRATANTE** mediante autorização prévia deste e formalização via aditivo contratual.
6. Guardar e conservar os equipamentos utilizados por seus empregados, isentando a **CONTRATANTE** de quaisquer ônus decorrente da danificação, extravio e/ou inutilização dos mesmos.
7. Não alterar a instalação dos equipamentos e/ou móveis existentes nas dependências internas do **CONTRATANTE**, sem sua prévia autorização.
8. Deverá manter os empregados encarregados da execução deste contrato, que, quando em serviço, estejam sempre bem apresentados, trajando uniforme e portando crachá de identificação em local de fácil visualização.

9. Treinar previamente, os membros de sua equipe de trabalho, dotando-lhes de experiência compatível com os serviços contratados.
10. Manter arquivo de toda a documentação relativa aos funcionários lotados no local descrito no Parágrafo Primeiro da Cláusula Segunda deste contrato à disposição da **CONTRATANTE**, da Fiscalização do Trabalho e Previdência Social. Mantendo na Administração da **CONTRATANTE** uma cópia do quadro de horários de trabalho dos funcionários da **CONTRATADA** que nela laborarem.
11. Fornecer Vale Transporte para os seus funcionários para prestarem serviços para a **CONTRATANTE**, elaborando um recibo de assinatura individual.
12. Efetuar todos os recolhimentos fiscais, previdenciários, trabalhistas e quaisquer outros que se fizerem necessários e forem pertinentes à execução dos serviços ora contratados.
13. Não permitir, em nenhuma hipótese, sob qualquer pretexto, a falta de qualquer pessoa, material ou equipamento necessário à prestação dos serviços, devendo adotar os procedimentos necessários para a reposição imediata, inclusive a manutenção de quadro reserva, a fim de possibilitar a substituição de qualquer funcionário ausente no prazo improrrogável de **03h (três horas)**, sob pena de redução proporcional do preço quando do pagamento da fatura correspondente.
14. Fazer com que os seus funcionários registrem o horário de entrada e saída do serviço, mediante mecanismo de controle próprio da **CONTRATADA**.
15. Arcar com todo e qualquer custo relativo ao pessoal envolvido na prestação dos serviços ora contratados, tais como: remuneração, hospedagem, transporte, alimentação, uniformes, equipamentos, encargos trabalhistas e previdenciários, respeitando sempre a legislação aplicável, apresentando à **CONTRATANTE** todos os comprovantes pertinentes, sempre que solicitada.
16. Manter, sempre em dia, os pagamentos devidos a seus fornecedores e empregados, bem como aqueles devidos por força de encargos sociais e impostos (INSS, FGTS, ISS e outros), apresentando à **CONTRATANTE**, sempre que solicitada, cópias de todas as guias, devidamente pagas.
17. Responder por todos os ônus decorrentes da legislação do trabalho, previdência social e acidente do trabalho, com referência a todo pessoal que empregar na execução dos serviços ora contratados, não havendo qualquer relação entre seus empregados e/ou prepostos e a **CONTRATANTE**, nem ônus desta para com aqueles.
18. Responsabilizar-se pela admissão de pessoal especializado, bem como pelo fornecimento, de forma adequada e regular, dos equipamentos de proteção individuais (EPI's) e coletivos (EPC's) eventualmente necessários à execução dos serviços ora contratados, de acordo com as normas de Segurança e Medicina do Trabalho vigentes.
19. Não permitir a permanência dos seus funcionários uniformizados nas dependências da **CONTRATANTE** além do horário normal de trabalho.

CLÁUSULA QUARTA – Obrigações da Contratante

Além das obrigações Legais, fica a **CONTRATANTE** obrigada a:

1. Possibilitar acesso à **CONTRATADA**, através de seus prepostos, devidamente identificados a quaisquer áreas do estabelecimento descrito no Parágrafo Primeiro da Cláusula Segunda deste Contrato, nos dias e horários definidos, desde que a necessidade seja a execução dos serviços contratados, podendo a **CONTRATANTE** optar pelo acompanhamento ou não dos serviços;
2. Não contratar os funcionários da **CONTRATADA**, que estiverem à sua disposição, para a prestação de serviços particulares para si ou seus funcionários, dentro ou fora do estabelecimento descrito no Parágrafo Segundo da Cláusula Segunda, durante ou não a jornada de trabalho;
3. Pagar os valores ajustados na Clausula Sexta, com até 10 (dez) dias da emissão da nota fiscal, está sendo emitida no 20º dia do decorrente mês em ocorrência da prestação dos serviços, como remuneração à **CONTRATADA**;
4. Ceder, para usos exclusivos da **CONTRATADA**, objetivando o desempenho do serviço contratado, espaço destinado a vestuário e guarda dos pertences pessoais dos empregados da **CONTRATADA**, que deverá sempre ser mantido em perfeito estado de higienização e limpeza pela **CONTRATADA**, podendo a **CONTRATANTE**, por seus prepostos, nele adentrar para as fiscalizações que julgar oportunas. As demais áreas de serviços utilizadas pela **CONTRATADA**, tais como, sanitários, vestiários, refeitórios, etc., devem ser mantidos em perfeito estado de higiene, limpeza e arrumação pela **CONTRATADA**, quando deles utilizar;
5. É de responsabilidade da **CONTRATANTE**, respeitar os termos do Contrato firmado entre a **CONTRATADA** e seus empregados, responsáveis pela prestação dos serviços objeto deste contrato, sendo-lhe vedado promover quaisquer alterações nas atividades e horários a serem exercidas em seu estabelecimento por tais empregados, que sejam incompatíveis com os cargos para os quais foram contratados, sob pena de responsabilizar-se pelas perdas e danos e eventuais demandas judiciais disto decorrentes.

CLÁUSULA QUINTA – Fiscalização dos Serviços

O **CONTRATANTE** poderá, a qualquer tempo, fiscalizar os serviços ora contratados através de seus prepostos. Todavia, tal faculdade não exime a responsabilidade integral da **CONTRATADA** pela execução dos serviços, a qual é responsável pelos atos praticados por seus empregados e/ou prepostos e pelos danos causados, mesmo por dolo, imprudência, imperícia ou negligência, durante a execução dos serviços, ou, ainda, por danos por eles sofridos, durante a execução dos serviços (desde que comprovados após apuração dos fatos), isentando expressamente a **CONTRATANTE** de qualquer responsabilidade no tocante à prestação de serviço ora contratada.

Parágrafo Único: Sendo constatadas quaisquer irregularidades na execução dos serviços, será informado à **CONTRATADA**, por escrito, para que esta tome as providências necessárias no prazo máximo de 72h (setenta e duas horas) do recebimento da notificação, podendo aplicar, inclusive, as medidas disciplinares que julgar cabíveis, no caso de irregularidades serem decorrentes de falha de membros de sua equipe de trabalho, sob pena da incidência da penalidade prevista no Parágrafo Primeiro da Cláusula Décima.

CLÁUSULA SEXTA – Preço

Pela prestação integral dos serviços ora contratados, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** mediante apresentação de Nota Fiscal, o **valor bruto mensal** de **R$ xx.xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)**, com até 10 dias após sua emissão.

Parágrafo Primeiro: Quaisquer alterações que sejam decorrentes de atos do Governo Federal, Estadual ou Municipal, ou de negociação Coletiva, que acarretem aumento salarial, concessão de abono ou benefícios, que tragam ônus trabalhistas, tributários, previdenciários ou outros encargos de qualquer natureza à **CONTRATADA**, superveniente à assinatura deste contrato, que acarrete reflexos nos custos da **CONTRATADA**, acarretando rompimento do equilíbrio econômico-financeiro original do presente Contrato, será motivo de revisão do montante da remuneração fixada no Caput desta Cláusula, importando na majoração ou redução da planilha de custos e consequentemente do valor do faturamento mensal.

Parágrafo Segundo: O valor deste contrato será reajustado nos mesmos percentuais e épocas dos reajustes salariais dos empregados utilizados na execução dos serviços, de acordo com a Convenção Coletiva da Categoria firmada entre o Sindicato Patronal e O Sindicato Obreiro, na época de sua Data Base. Próximo reajuste será em **janeiro/2025**.

Parágrafo Terceiro: Qualquer acréscimo sobre o preço decorrente das hipóteses previstas nos parágrafos anteriores deverá ser previamente comunicado à **CONTRATANTE**, que, a seu critério, poderá optar pela rescisão total ou parcial do contrato, independentemente do pagamento de multa ou indenização, desde que respeitado o aviso prévio definido no **Parágrafo Primeiro** da **Cláusula Nona,** infra.

Parágrafo Quarto: O preço ajustado no *caput* desta Cláusula corresponde a todo o trabalho a ser executado pela **CONTRATADA**, compreendendo, inclusive, despesas com salários, encargos sociais e trabalhistas, adicionais noturnos, de insalubridade e demais encargos previdenciários, sindicais ou tributários incidentes sobre a prestação dos serviços contratados, instrumentos e equipamentos necessários à execução dos serviços, de responsabilidade da **CONTRATADA**; taxa de administração e lucro da **CONTRATADA,** razão pela qual a remuneração desta permanecerá fixa e irreajustável durante a vigência

do contrato, salvo na hipótese de ocorrência das condições permitidas de reajuste definidas no **Parágrafo Primeiro** e **Parágrafo Segundo** desta Cláusula.

Parágrafo Quinto: Na hipótese de movimentos grevistas que impeçam a boa execução dos serviços, desde já ajustam as partes que o contrato ficará suspenso, interrompendo-se o pagamento da remuneração à **CONTRATADA** até a efetiva retomada dos serviços, assegurado à **CONTRATANTE** o direito de dar por rescindido o presente contrato se a paralisação ultrapassar **30 (trinta) dias**, sem o pagamento de qualquer multa ou indenização de parte a parte.

CLÁUSULA SÉTIMA – Pagamento

As faturas deverão ser entregues pela **CONTRATADA** com 10 (dez) dias de antecedência ao vencimento sendo emitidas em todo dia 20(vinte) do mês da prestação dos serviços com vencimento para o 1º dia útil do mês subsequente aos serviços prestados o pagamento do mesmo efetuado através de **transferência bancaria** via **TED**, em conta corrente em nome da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA OITAVA – Transferência

Fica às partes vedado transferir a terceiros, total ou parcialmente, o presente contrato, sem prévia e expressa autorização, por escrito.

Parágrafo Primeiro: Ficam as partes, sempre e em quaisquer hipóteses, obrigadas, por si e seus sucessores, pelo cumprimento das obrigações contratuais aqui assumidas.

Segundo: A **CONTRATADA** fica expressamente proibida de emitir qualquer título em decorrência deste contrato, bem como negociá-lo junto ao mercado, salvo quando, prévia e expressamente, autorizada pela **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA NONA – Vigência e Rescisão

O prazo de vigência do presente contrato é de 12 meses, iniciando-se na data de assinatura do mesmo, o mesmo poderá ser prorrogado através de aditivo contratual.

Parágrafo Primeiro: O presente contrato será rescindido, de pleno direito, independentemente de qualquer aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, aplicando-se a penalidade prevista no **Parágrafo Primeiro** desta Cláusula, nos seguintes casos:

- Descumprimento de qualquer cláusula contratual, ou de irregularidades praticadas na prestação dos serviços, neste caso, sem prejuízo das cominações previstas neste instrumento e das perdas e danos decorrentes;

- Não cumprimento às determinações emanadas pelo **CONTRATANTE**, relativas à prestação dos serviços de responsabilidade da **CONTRATADA**;
- Transferência parcial ou total do objeto deste contrato a terceiros, sem prévia aprovação do **CONTRATANTE**;
- Recuperação Judicial, dissolução ou liquidação de quaisquer das partes.

Parágrafo Segundo: O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, desde que notificado com antecedência mínima de 30 dias, exceto no período que antecede a data base, sendo este prazo de 60 dias.

CLÁUSULA DÉCIMA – Multa

No caso de atraso no pagamento mensal previsto na Cláusula Sexta deste Contrato, será acrescida a multa de 2% (dois por cento), juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA, até o efetivo pagamento.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA- Da Rescisão Antecipada

Da rescisão antecipada, por qualquer das partes, fica estipulado multa rescisória no percentual de 10% (dez por cento) do valor contratual a ser paga de modo proporcional ao tempo restante do contrato.

Parágrafo Único: Poderá, ainda, declarar este contrato rescindido desde que comprovado descumprimento de qualquer uma das cláusulas deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– Alterações

Qualquer entendimento posterior que as partes venham estabelecer, quanto ao objeto do presente instrumento particular, deverá ser feito por escrito e devidamente assinado por ambas as partes, não sendo aceitas quaisquer alterações que não estejam nessas condições.

Parágrafo Único: Qualquer ato praticado pelas partes no exercício dos respectivos direitos decorrentes deste instrumento em desacordo com o aqui previsto e contratado será considerado mera liberalidade e tolerância, não caracterizando novação, renúncia ou alteração das condições pactuadas, as quais permanecerão íntegras e exigíveis para todos os fins e efeitos de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– Independência Entre as Partes

Este Contrato obriga as partes tão somente na extensão e nos termos aqui acordados. O presente Contrato não constitui qualquer espécie de associação entre a **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA**, sendo certo que:

1. As Partes neste Contrato são autônomas e independentes entre si;
2. Os empregados de uma Parte não serão considerados empregados da outra Parte sob qualquer pretexto, sendo certo que não há cessão de mão

de obra prevista no escopo da prestação dos serviços objeto deste Contrato;

3. Nenhuma disposição deste Contrato deverá ser interpretada no sentido de criar qualquer vínculo societário, trabalhista, previdenciário ou tributário entre a **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** ou seus funcionários, permanecendo cada parte responsável pelo recolhimento dos encargos trabalhistas e previdenciários de seus respectivos funcionários, bem como pelo pagamento dos tributos e contribuições, inclusive sociais, incidentes sobre suas respectivas atividades;
4. Inexiste e inexistirá solidariedade ativa ou passiva de qualquer natureza entre a **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA**.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Inexistência de Vínculos

Em hipótese alguma os pactos deste Contrato ensejarão interpretação de existir quaisquer vínculos ou obrigações trabalhistas, securitárias, previdenciárias ou mesmo empregatícias entre os trabalhadores temporários fornecidos pela **CONTRATADA** e a **CONTRATANTE**, pelo que a **CONTRATADA** acudirá à autoria, na hipótese de eventual reclamação trabalhista ou qualquer demanda judicial proposta em face da **CONTRATANTE**, exonerando e isentando este de quaisquer ônus ou encargos.

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese da **CONTRATANTE** vir a ser incluída no polo passivo de qualquer demanda proposta contra a **CONTRATADA**, esta se obriga, desde já, a reembolsar aquela pelas despesas que fizer, inclusive os custos com cópias, transporte, custas processuais, honorários de advogado que vier a contratar para defendê-lo, valores decorrentes de uma eventual condenação e etc., ficando a **CONTRATANTE**, desde a data em que tomar ciência do fato, se assim o quiser, autorizada a promover a retenção dos valores correspondentes da remuneração da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– Tributos

Os tributos e demais encargos fiscais que sejam devidos, direta ou indiretamente, em virtude deste contrato ou de sua execução, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido na norma tributária, sem direito a reembolso.

PARÁGRAFO ÚNICO: A **CONTRATANTE** fica, desde já, autorizada a efetuar as retenções devidas em virtude da prestação dos serviços ora contratados, determinadas pelas legislações tributárias Federal, Estadual ou Municipal, observado o disposto no **Parágrafo Primeiro** da **Cláusula Sétima**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Confidencialidade

Todas as informações oriundas da prestação dos serviços ora contratados, objetos deste Contrato, são de uso exclusivo das partes, não podendo quaisquer das partes divulgá-las a terceiros sem a prévia e expressa autorização da outra parte.

Parágrafo primeiro: A **CONTRATADA** obriga-se, por si, seus sócios, empregados, prepostos e sucessores, a qualquer título, mesmo após o término deste contrato, a manter o sigilo e a confidencialidade sobre todos os termos e negociações do presente Contrato, bem como sobre quaisquer dados, materiais, documentos, especificações técnicas ou comerciais, inovações ou aperfeiçoamentos da **CONTRATANTE** e/ou do Empreendimento, de que venham a ter acesso ou conhecimento em razão do presente contrato, não podendo, sobre qualquer pretexto ou desculpa, omissão, culpa ou dolo, revelar, reproduzir ou deles dar conhecimento público, salvo se houver consentimento prévio por escrito da **CONTRATANTE**, em documento próprio.

Parágrafo segundo: A **CONTRATADA** responde solidariamente pelos atos praticados por seus sócios, empregados, prepostos e sucessores, a qualquer título, no caso de violação do compromisso ora assumido, sujeitando-se a indenizar os danos materiais e morais decorrentes da quebra do sigilo comprovadamente verificado. A obrigação aqui prevista subsistirá a qualquer tempo, inclusive após o término do presente Contrato.

Parágrafo terceiro: A divulgação em propaganda de qualquer tipo, pela **CONTRATADA**, sobre a realização de serviços para a **CONTRATANTE**, só poderá ocorrer após prévia e expressa autorização desta, mediante análise do material promocional.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Foro

Elegem as partes, o Foro da Comarca de Contagem/MG, em preferência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser, para dirimir quaisquer dúvidas, pretensões ou direitos decorrentes do presente contrato.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, para um mesmo fim.

Contagem (MG), _____/_____/_____

CONTRATANTE CONTRATADA

_____ _____

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	**PROMOVER VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.**

TESTEMUNHAS:

Nome:	Nome:
CPF:	CPF: